

PROJET DE LOI

PORTANT SUR :

Le renforcement de l'autorité éducative et à
l'instauration d'une tenue scolaire dans les
collèges et lycées publics

APH

Affaires publiques HEIP



BANC DES MINISTRES

BANC DES MINISTRES

BANC DES MINISTRES

BANC DES MINISTRES



N°02

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 2025.

PROJET DE LOI

Première lecture

*visant à renforcer l'autorité éducative et à l'instauration d'une tenue scolaire
dans les collèges et lycées publics*

TRANSMIS PAR
MONSIEUR LE PREMIÈRE MINISTRE
À
MONSIEUR LE PRÉSIDENT

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Exposé des motifs

L'école de la République constitue l'un des fondements essentiels du pacte social. Elle a pour mission de transmettre les savoirs, de former des citoyens libres et éclairés et de garantir à chaque élève les conditions nécessaires à son émancipation intellectuelle et sociale. Or, de nombreux acteurs de la communauté éducative expriment aujourd'hui des préoccupations croissantes quant aux conditions d'exercice de cette mission.

Dans certains établissements, les difficultés liées au climat scolaire, au respect de l'autorité éducative ou aux inégalités visibles entre les élèves interrogent la capacité de l'institution scolaire à assurer pleinement son rôle. Les tensions qui peuvent apparaître au sein de la communauté éducative appellent une réponse politique claire : réaffirmer les principes qui structurent l'école, garantir un cadre commun et renforcer les conditions d'un environnement propice aux apprentissages.

Le présent projet de loi vise à répondre à ces enjeux en articulant trois exigences complémentaires : l'affirmation d'un cadre éducatif exigeant, la promotion de l'égalité entre les élèves et le développement d'une participation accrue de la communauté scolaire à la vie des établissements.

En premier lieu, le texte affirme le principe fondamental de l'autorité éducative. L'exercice de l'autorité pédagogique constitue une condition indispensable à la transmission des savoirs et au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Le projet de loi entend ainsi renforcer la lisibilité du cadre disciplinaire applicable dans les établissements scolaires et rappeler les responsabilités respectives des élèves, des personnels éducatifs et des familles. Il prévoit notamment la mise en place d'une charte de l'autorité éducative dans chaque établissement et introduit des mécanismes visant à associer davantage les familles au suivi éducatif des élèves.

En second lieu, le projet de loi instaure le port obligatoire d'une tenue scolaire dans les collèges et lycées publics. Cette mesure vise à établir un cadre commun au sein de l'espace scolaire et à réduire les distinctions sociales visibles pouvant résulter des différences vestimentaires. La tenue scolaire constitue ainsi un élément structurant du cadre éducatif et participe à l'affirmation d'un espace scolaire distinct, consacré aux apprentissages et au respect des règles communes.

Conscient des enjeux sociaux que peut soulever l'instauration d'une telle obligation, le texte prévoit également des dispositifs visant à garantir l'égalité d'accès à la tenue scolaire, notamment par la mise en place de mécanismes d'accompagnement financier destinés aux familles les plus modestes.

En troisième lieu, le projet de loi affirme que l'autorité éducative ne saurait se réduire à la seule dimension disciplinaire. Elle repose également sur l'adhésion de la communauté scolaire aux règles qui organisent la vie collective. C'est pourquoi le texte prévoit le développement de dispositifs de participation des élèves et de dialogue au sein des établissements, notamment par la création de conseils des élèves et par la mise en place de mécanismes de médiation scolaire.

En combinant ces différentes orientations, le présent projet de loi poursuit une ambition claire : restaurer un cadre éducatif structurant tout en renforçant la capacité de la communauté scolaire à participer à la construction d'un climat éducatif apaisé et exigeant.

Par cette réforme, il s'agit de réaffirmer que l'école est à la fois un lieu d'autorité, un espace d'égalité et un cadre de participation démocratique, au service de la réussite de tous les élèves et du bon fonctionnement du service public de l'éducation.

PARTIE I : L'autorité éducative et du régime disciplinaire

Article 1 : Affirmation de l'autorité éducative

1° L'autorité éducative constitue un principe fondamental du service public de l'éducation. Elle garantit les conditions nécessaires à la transmission des savoirs, au respect des personnels éducatifs et au bon fonctionnement des établissements scolaires. Les élèves sont tenus de se conformer aux règles fixées par le règlement intérieur et de respecter les enseignants, les personnels éducatifs ainsi que l'ensemble des membres de la communauté scolaire.

2° Toute atteinte grave ou répétée à l'autorité éducative, notamment par des comportements perturbant le déroulement des enseignements, des actes d'irrespect envers les personnels ou le refus délibéré de se conformer aux règles de l'établissement, peut donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires. Celles-ci peuvent comprendre, selon la gravité des faits : l'avertissement écrit, le blâme, la retenue éducative, l'accomplissement de travaux d'intérêt éducatif au sein de l'établissement, l'exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement pour une durée déterminée, ou l'exclusion définitive prononcée par l'autorité disciplinaire compétente.

3° L'État veille à garantir aux personnels éducatifs les moyens nécessaires à l'exercice effectif de leur autorité pédagogique. À ce titre, les établissements scolaires mettent en place des procédures disciplinaires claires et effectives visant à assurer la protection des enseignants et des personnels éducatifs, ainsi que le respect des principes et des valeurs de la République au sein de l'établissement scolaire.

Article 2 : Charte de l'autorité éducative et organisation de la discipline scolaire

1° Chaque collège et lycée adopte une Charte de l'autorité éducative, intégrée au règlement intérieur de l'établissement. Cette charte définit les principes régissant l'exercice de l'autorité scolaire, les droits et devoirs des élèves ainsi que les obligations des membres de la communauté éducative. Elle vise à garantir un cadre éducatif exigeant permettant le bon déroulement des enseignements et la protection effective des personnels éducatifs.

2° Les personnels chargés de la surveillance et de la vie scolaire sont investis d'une autorité disciplinaire immédiate leur permettant d'intervenir sans délai afin de faire cesser tout comportement troublant l'ordre scolaire. Dans l'exercice de cette mission, ils peuvent employer toute mesure corrective ou disciplinaire nécessaire au rétablissement de l'ordre scolaire, y compris le recours à une contrainte physique proportionnée, lorsque celle-ci est jugée indispensable pour faire cesser un trouble, empêcher un acte de violence ou assurer la sécurité des personnes présentes dans l'établissement.

3° La charte précise les modalités d'organisation de l'autorité disciplinaire au sein de l'établissement, ainsi que les procédures permettant l'examen des manquements les plus graves par une instance disciplinaire présidée par le chef d'établissement. Elle est adoptée par le conseil d'administration de l'établissement et portée à la connaissance de l'ensemble des élèves et de leurs représentants légaux au début de chaque année scolaire.

4° Les décisions rendues par les conseils de discipline pour des faits qualifiés de manquements graves au règlement intérieur peuvent faire l'objet d'une inscription au casier judiciaire N3 de l'élève, notamment lorsqu'elles concernent des actes de violence, des atteintes graves à l'autorité éducative ou des perturbations majeures du fonctionnement de l'établissement, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Article 3 : Implication des familles et responsabilité éducative

1° Les représentants légaux des élèves participent pleinement au respect des obligations liées à la scolarité et au maintien du cadre éducatif de l'établissement. À ce titre, ils veillent à l'assiduité scolaire de l'élève, au respect du règlement intérieur et à la coopération avec les personnels éducatifs dans la mise en œuvre des mesures disciplinaires prévues par la présente loi.

2° En cas de manquements graves ou répétés aux obligations scolaires, notamment en matière d'absentéisme injustifié ou de comportements portant atteinte à l'autorité éducative et au bon fonctionnement de l'établissement, les représentants légaux peuvent être convoqués à une conférence éducative obligatoire réunissant la direction de l'établissement, les personnels éducatifs concernés et la famille de l'élève. Cette réunion vise à rappeler les obligations attachées à la scolarité et à définir les mesures de responsabilisation ou d'accompagnement adaptées.

3° Lorsque les manquements persistent malgré les dispositifs mis en place et qu'un défaut manifeste de suivi éducatif est constaté, l'autorité administrative compétente peut prononcer des mesures de responsabilisation à l'égard des représentants légaux, pouvant notamment comprendre la suspension temporaire de certaines aides sociales liées à l'enfant concerné, dans des conditions précisées par décret.

PARTIE II : Tenue scolaire obligatoire

Article 4 : Obligation de la tenue scolaire

1° Le port d'une tenue scolaire commune est obligatoire dans l'ensemble des collèges et lycées publics. Cette tenue constitue un élément du cadre scolaire et s'impose à l'ensemble des élèves inscrits dans ces établissements.

2° Tout élève est tenu de porter la tenue scolaire durant le temps scolaire ainsi que lors de toute activité pédagogique, éducative ou institutionnelle organisée, encadrée ou reconnue par l'établissement, y compris lorsqu'elle se déroule hors de l'enceinte scolaire.

3° Le non-respect de cette obligation constitue un manquement au règlement intérieur et peut donner lieu à l'application des mesures disciplinaires prévues par la présente loi.

Article 5 : Composition de la tenue scolaire

1° La tenue scolaire obligatoire comprend un ensemble vestimentaire commun composé d'un pantalon ou d'une jupe de couleur sombre, d'une chemise blanche et d'un blazer ou d'une veste aux couleurs

définies par l'établissement . Cette tenue constitue l'habit scolaire de référence et doit être portée de manière complète et conforme aux prescriptions fixées par l'établissement.

2° La tenue scolaire comprend également un accessoire distinctif obligatoire : une cravate aux couleurs bleu, blanc et rouge pour les élèves masculins et un foulard aux mêmes couleurs pour les élèves féminines. Cet accessoire fait partie intégrante de l'uniforme et doit être porté durant l'ensemble des activités scolaires soumises à l'obligation de tenue scolaire.

3° Pour les activités physiques et sportives organisées dans le cadre scolaire, les élèves portent une tenue sportive spécifique composée au minimum d'un haut et d'un bas de sport aux couleurs de l'établissement ou conformes aux normes définies par celui-ci. Cette tenue est considérée comme partie intégrante de l'uniforme scolaire et est obligatoire lors des cours d'éducation physique et des activités sportives encadrées par l'établissement.

Article 6 : Garantie d'égalité d'accès à la tenue scolaire

1° La mise en œuvre de la tenue scolaire obligatoire ne peut constituer un obstacle à la scolarisation ou à la participation des élèves aux activités éducatives. L'État garantit que chaque élève inscrit dans un collège ou un lycée public puisse disposer de la tenue scolaire prévue par la présente loi.

2° À ce titre, il est institué un dispositif national d'accompagnement financier destiné à soutenir les familles dont les ressources ne permettent pas de supporter le coût de la tenue scolaire. Ce dispositif peut prendre la forme d'aides financières directes, de dotations en nature ou de mécanismes de prise en charge partielle ou totale du coût de la tenue.

3° Les collectivités territoriales, les établissements scolaires et les autorités compétentes peuvent également mettre en place des dispositifs complémentaires de solidarité, notamment par la distribution de tenues, la mise en place de systèmes de réemploi ou toute autre mesure visant à garantir l'accès effectif de tous les élèves à la tenue scolaire obligatoire.

PARTIE III : Participation des élèves et du dialogue scolaire

Article 7 : Conseil des élèves et participation à l'évaluation de l'enseignement

1° Il est institué dans chaque collège et lycée public un Conseil des élèves, instance représentative chargée de participer à l'organisation de la vie scolaire et à l'amélioration du climat éducatif au sein de l'établissement. Ce conseil est composé d'élèves élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement.

2° Le Conseil des élèves peut formuler des propositions relatives à l'organisation de la vie scolaire, aux conditions d'apprentissage et au fonctionnement général de l'établissement. Il est consulté par la direction de l'établissement sur toute question relative à la vie des élèves et peut émettre des avis ou recommandations transmis au conseil d'administration.

3° Dans le cadre de ses missions, le Conseil des élèves organise périodiquement une évaluation du fonctionnement pédagogique et éducatif de l'établissement, comprenant notamment une notation des

enseignants et des personnels éducatifs par les élèves. Les résultats de cette évaluation sont transmis à la direction de l'établissement et présentés au conseil d'administration selon des modalités définies par le règlement intérieur.

Article 8 : Médiation scolaire et instance nationale de dialogue sur l'enseignement

1° est institué dans chaque collège et lycée public un dispositif obligatoire de médiation scolaire, destiné à prévenir et résoudre les conflits pouvant survenir entre élèves, entre élèves et personnels éducatifs, ou entre membres de la communauté scolaire. Ce dispositif peut associer des élèves médiateurs, des personnels éducatifs et toute personne qualifiée désignée par l'établissement.

2° La médiation scolaire peut être imposée aux élèves concernés par un conflit ou un manquement au règlement intérieur, notamment en complément ou en alternative aux procédures disciplinaires. Elle vise à favoriser la responsabilisation des élèves, l'expression des différentes parties et la recherche d'une résolution collective des différends au sein de la communauté éducative.

3° Il est institué une Instance nationale de dialogue sur la qualité de l'enseignement scolaire, chargée d'organiser des consultations régulières auprès des élèves et des personnels éducatifs et de publier des rapports publics sur la qualité de l'enseignement, les pratiques pédagogiques et le fonctionnement du système éducatif.

PARTIE IV : Dispositions relatives à la mise en œuvre et à l'évaluation

Article 9 : Mise en œuvre de la loi

1° La mise en œuvre des dispositions prévues par la présente loi intervient dans l'ensemble des collèges et lycées publics à compter de l'année scolaire suivant sa promulgation. Les établissements scolaires disposent d'un délai maximal d'une année scolaire pour adapter leur règlement intérieur, leur organisation disciplinaire et les dispositifs de participation des élèves aux nouvelles dispositions prévues par la présente loi.

2° Les autorités éducatives compétentes veillent à l'accompagnement des établissements dans la mise en œuvre des dispositions relatives à l'autorité éducative, à la tenue scolaire obligatoire, aux dispositifs disciplinaires et aux instances de participation prévues par la présente loi. À ce titre, elles peuvent édicter les mesures nécessaires à l'application uniforme de ces dispositions sur l'ensemble du territoire.

3° Les modalités pratiques d'application de la présente loi, notamment celles relatives à l'organisation des dispositifs disciplinaires, à la mise en place de la tenue scolaire obligatoire et aux mécanismes d'accompagnement financier prévus à l'article 6, peuvent être précisées par voie réglementaire.

Article 10 : Évaluation parlementaire de la réforme

1° Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d'évaluation portant sur l'application et les effets des dispositions qu'elle prévoit.

2° Ce rapport examine notamment l'impact de la réforme sur le respect de l'autorité éducative, le climat scolaire dans les établissements, l'assiduité des élèves, ainsi que les conditions de mise en œuvre de la tenue scolaire obligatoire et des dispositifs disciplinaires et participatifs instaurés par la présente loi.

3° Le rapport est présenté devant les commissions parlementaires compétentes, qui peuvent formuler des recommandations relatives à l'adaptation ou à l'évolution des dispositions prévues par la présente loi.

Fait le 30/02/2026

Présidence
Affaires Publiques HEIP

